

[13] [시정(회수), 시정] 사항

1. 제 목 : 대납 재산세 업무처리 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세법」 제107조 제1항에 따르면 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자에게 재산세를 납부할 의무를 규정하고 있으며, 「용지규정 시행세칙」 별지 매매계약서에는 “잔금납부약정일, 사용승낙일, 실제 잔금납부일 중 빠른 날(이하 ‘기준일’이라 한다) 이후에 부과되는 제세공과금은 공사의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 매수인이 부담하는 것”으로 규정하고 있다.

따라서 기준일 이후 공사가 납부하는 재산세에 대해서는 이를 대납 재산세로 처리하고 용지공급시스템에 입력 후 매수자에게 대납 재산세를 구상하여야 하며, 소유권 이전 시에는 대납 재산세의 완납 여부를 확인 후 소유권 이전 서류를 교부하여야 한다.

그런데도 □□지역본부는 ☒☒☒☒2지구 내 공급토지의 소유권 이전 서류를 교부하면서 대납 재산세 내역 확인을 소홀히 하여 대납 재산세를 회수하지 않고 소유권을 이전한 사실이 있다.

[표 17] 소유권 이전 시 대납 재산세 미회수 현황

사업지구	예정 지번	매수자	잔금약정일	소유권 이전일	부과연도	대납 재산세(원)
☒☒☒☒2	422-7	OOO	2015. 5. 23.	2015. 6. 8.	2015	2,664,870

자료 : 감사실 확인 자료

또한, 재산세를 대납한 토지가 계약해제 되었을 경우 이를 공사가 부담하여야 하나 해약토지의 대납 재산세를 정산하지 않고 공사가 부담하여야 할 금액을 대납 재산세로 계상한 사례가 확인되었다.

[표 18] 해약토지 등 대납 재산세 미정산 현황

사업지구	예정 지번	부과연도	미정산금액(원)	비 고
☐☐☐☐2	1714-7	2015	3	과소수납
☒☒☒☒2	474-8	2014	10,489,709	기수납(회계처리 오류)
☒☒☒☒1	176-3	2008	262,854	해약토지
		2009	275,815	
	213-3	2013	34,947,252	공사납부대상(설정오류)
	274-2	2013	5,090,375	해약토지
	278-2	2010	3,691,722	해약토지
	284-2	2010	1,953,956	해약토지
	286-3	2013	7,298,815	해약토지
	288-4	2011	2,037,856	해약토지
		2009	716,406	해약토지
	294-2	2010	716,406	
소 계			67,481,169	

자료 : 감사실 확인 자료

그 결과 감사일 현재 2,665천 원의 대납 재산세를 회수하지 못하고 있고, 해약토지 등의 대납 재산세 미정산으로 67백만 원의 자산이 과대 계상된 사실이 있다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

- ① 공사가 부담한 대납 재산세 2,665천 원을 매수인으로부터 조속히 회수
하시기 바라며(시정(회수)),
- ② 해약토지 등의 대납 재산세 미정산분 67백만 원을 적정한 계정과목으로
회계처리 하시기 바랍니다(시정).